



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής
Α.Φ.Μ: 999387835
Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000
Mail: grammateia@pgna.gr
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1375/2024

Συμβατικής Αξίας : 5.506,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Με αντικείμενο την προμήθεια: ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΛΙΟ 2.

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1672/0 ΑΔΑ: ΨΞ4Ε4690Ω3-ΟΑΥ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 16-10-2024, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Ευάγγελο Ρούφο, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **MEDIPRIME** Διεύθυνση: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 136, ΜΑΡΟΥΣΙ , Τ.Κ:15124, πόλη: ΑΘΗΝΑ, τηλ.:210-2837640, φαξ: 210-2837650, **Α.Φ.Μ.: 998283526** η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την κ. **Δημητριάδη Ασπασία**, έχοντας υπόψη

1.Το υπ' αριθ. 2735627.4154044/02-09-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

2.Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".

3.Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».

4.Το υπ' αριθ. **Z/45435/19-09-2024** αίτημα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

5.Την υπ' αριθ. **Θ-12-2024/42761/27-08-2024** πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια **ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΛΙΟ 2.**

6.Την προσφορά της εταιρείας **MEDIPRIME** με αριθμό πρωτ: **49161/02-10-2024.**

7.Την υπ' αριθ. **51320/11-10-2024** Απόφαση Διοικητή με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προσφορά και εγκρίνεται η προμήθεια του υλικού.

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτή», την προμήθεια **ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΛΙΟ 2** σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει **για ένα (1) έτος, από 16-10-2024 έως 15-10-2025 ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων**. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται άμεσα στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου.

Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα ή εξαντληθούν οι προβλεπόμενες ποσότητες.

ΑΡΘΡΟ 2^ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια των **ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΛΙΟ 2** σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης του Νοσοκομείου και την προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «Προμηθευτή»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

1. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011)
2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4,, του Ν.4013/2011.

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151*/16-09-1994) και Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54*/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος
- Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16 (π.χ. άρθρο 36 , §6), θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4° – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της προμήθειας καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και την προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

Άρθρο 5. Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

Άρθρο 6. Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρο και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ -REF	Α/Α ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	Ποσό Τ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΟΦ	ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
F0007426	-	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΛΙΟ 2 (MULTIBIC 2)	TEM	500	10,39	5.195,00	-	-	6%	5.506,70
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:				5.195,00				5.506,70

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Προμηθευτής